地票模式与农村集体建设用地流转制度的案例研究

● 段力誌，傅鸿源
（重庆大学 建设管理与房地产学院，重庆 400045）

摘要：重庆城乡统筹试验区创新性地提出以地票模式探索农村集体建设用地流转管理制度改革。通过对农村集体建设用地复垦、复垦耕地综合管理、置换指标调配使用、农户补偿补助、地票流转交易等主要做法的调研，表明试验区在提高农村土地集约利用，改进土地占补利用方式，建立耕地保护新模式，激活农村土地资本价值，促进城乡要素双向流动，保障农民权益，拓宽农民增收渠道，积极稳妥推进城镇化，增强农业现代化等方面取得了积极的实效。就农民复垦主体地位确立，置换指标统筹使用，地票交易的制度设计、运行模式改进等进行了讨论，以期对深化我国农村集体土地管理制度改革发展提供可借鉴的实践经验。

关键词：城乡统筹；地票；农村集体建设用地；重庆
中图分类号：F301.2　　文献标识码：A　　文章编号：1672-6162（2011）02-0086-07

1　问题提出

当前，我国城镇化进程发展迅速。自2000年以来，随着大规模农业人口转移，全国城镇化水平以年均超过一个百分点的速度在增长[1]。这不仅影响了大中城市的空间结构、产业发展、人口布局，还形成了对建设用地的巨大需求力。由于国家法律法规对农村集体建设用地流转实施了严格限制，尽管城镇建设用地供不应求，农村却出现了大量空置的集体建设用地。事实上，农村集体建设用地流转为城镇建设用地的隐性市场普遍存在，甚至在数量、规模及地区覆盖面上有不断扩大之势[2]。但这种非正式、欠规范的土地流转市场也导致了农村土地利用失控、资源配置效率低等问题[3,4]。我国经济社会发展及城镇化建设与农村集体土地利用方式是密切相关的。积极稳妥地推进农村集体土地流转既是我国实施城乡统筹战略的内在要求，是节约集约利用农村土地资源的现实选择，是发展多种形式的适度规模经营的前提条件，也是促进我国“三农”发展的重要途径[5-7]。2004年10月，国务院在《关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）首次提出“鼓励农村建设用地整理，城镇建设用地增加要与农村建设用地减少相挂钩”；2008年6月，国土资源部在颁布的《城乡建设用地增减挂钩管理办法》（国土资发〔2008〕138号）中明确指出，“城乡建设用地增减挂钩是依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区（以下简称项目区），通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。”自国土资源部开展城乡建设用地增减挂钩试点工作以来，该模式在优化城乡土地资源配置、破解城市建设用地供给不足和农村建设用地闲置浪费双重矛盾、促进经济社会发展等方面取得了一定的成效[8,9]。

长期以来，农村集体建设用地尤其是宅基地与农民的安居乐业是休戚相关的。同时，我国乡土农民对自家土地那种自发的依附情感和我国乡村社会固有的风俗文化及意识形态也是根深蒂固的，在当地农民的日常活动中，生产的空间、生活的空间、生态的空间也是约定俗成的。因此，对于失去宅基地的农民而言，不仅面临着生活、生产方式的转变，如果需要继续从事农业生产，还将面对耕种作业不方便、生活成本增加等问题。然而，诸如农村土地权

收稿日期：2010-11-22
基金项目：重庆市建设科研资助项目（2008-103）
作者简介：段力誌（1978-），男，四川双流县人，重庆大学建设管理与房地产学院博士研究生，研究方向为土地资源管理、区域经济。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

能界定不清晰、农民就业医疗无保障、农村社保制度不健全、城乡户籍管理制度落后、城乡公共服务不配套等现实问题依然严峻，也增加了普通农民尤其是失地农民的生存发展成本。另一方面，不少地方政府利用城乡建设用地增减挂钩试点机会，“曲解”国家政策本意，一是缺乏科学统筹，盲目投资建设，片面追求增加城镇建设用地指标，擅自开展城乡建设用地增减挂钩试点或扩大试点范围，擅自扩大挂钩周转指标规模；二是随意突破耕地保护红线，对耕地占多补少、占优补劣，对周转指标借而不还、无序使用；三是违背农民意愿强拆强建，强行撤村圈地扩大土地财政，肆意侵占农民合法权益、鲸吞农民应得利益。这种不顾当地实际条件，不尊重客观经济规律，唯 GDP、唯政绩的，缺少民生、人文关怀的冲动式土地流转做法，不仅使得耕地数量在减少、质量在下降，更迫使一部分失地农民成为了种田无地、就业无岗、社保无份、生存无宅的新的弱势群体。不但对在总体上保证我国的粮食安全造成了极大的威胁，而且导致了老百姓怨声载道、干群关系紧张的局面，给经济社会和谐稳定发展带来了巨大的负面影响。

因此，在统筹城乡发展、建设社会主义新农村、扩内需稳增长的时代背景下，如何实现建设用地的大量需求与国家耕地保护规模之间的动态平衡，如何确保农民合法权益不受侵害，如何实现农民持续增收、生活富裕，如何在积极稳妥地促进城镇化、工业化的同时，加强农业现代化及社会主义新农村建设，如何激活市场机制在城乡土地资源优化配置中的基础性作用，如何赋予农民、农村通过农村集体建设用地使用权直接参与城镇化、工业化的主体地位，并公平地分享经济社会改革发展成果，等等问题，都需要在理论与实践中进一步的探索。为此，党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》也明确提出要“健全严格规范的农村土地管理制度”，包括“坚持最严格的耕地保护制度；继续推进土地整理复垦开发；完善土地承包经营权权能，依法保障农民对承包土地的占有、使用、收益等权利；完善农村宅基地制度，严格宅基地管理，依法保障农户宅基地用益物权；逐步建立城乡统一的建设用地市场，对依法取得的农村集体经营性建设用地，必须通过统一有形的土地市场、以公开规范的方式转让土地使用权，在符合规划的前提下与国有土地享有平等权益；抓紧完善相关法律法规和配套政策，规范推进农村土地管理制度改革”等内容。

2 研究样本的选择

重庆作为我国中西部地区唯一的直辖市，在国家级统筹城乡综合配套改革试验区建设进程中，全市的工业化、城镇化、农业现代化得到了长足发展，这为深化农村土地制度改革创造了有利条件，但也面临不少挑战，特别是城乡二元结构造成的建设用地供需矛盾日益突出。2008 年 8 月，国土资源部与重庆市政府签订了《推进统筹城乡综合配套改革工作备忘录》，将重庆纳入城乡建设用地增减挂钩试点、节约集约用地试点。2008 年 12 月，由国务院批准设立的全国首个农村土地交易所在重庆挂牌成立，标志着试验区在探索建立城乡统一的土地交易市场方面迈出了极其重要的一步。2009 年 1 月，国务院颁发了《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》（国发［2009］3 号文件），将重庆市的改革发展上升为国家战略，为重庆市新阶段的战略发展指明了方向，明确了目标。在国家政策指导下，在现行法律法规框架内，以科学发展观为指导，重庆城乡统筹试验区抓住时机，因地制宜，创新性地提出以地票模式探索农村集体建设用地管理制度改革发展①。

本文通过对试验区（重庆市江津区，下同）土地流转交易的实地调研，对农村集体建设用地复垦置换的主要做法及产生的主要实效进行了分析，并就如何确立农民复垦主体地位，确保复垦耕地质量，协调使用复垦置换指标，地票交易的制度设计、运作模式等方面进行了讨论。

3 试验区主要做法

试验区自 2007 年率先探索农村集体建设用地复垦置换机制以来，截至 2010 年 3 月，全区已复垦农村集体建设用地 7800 多亩。李市镇地处试验区腹地，是全区最早开始农村集体建设用地复垦置换试点区域。以坚持依法、自愿、有偿，公开、公平、公正为前提，以切实保护失地农户的占有、使用、收益等合法权益为原则，在符合试验区编制的土地利用

①按照《重庆农村土地交易所管理暂行办法》（渝府发［2008］127 号）的定义，地票是通过将农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业建设用地等农村集体建设用地复垦为耕地并经验收符合要求后，产生的城乡建设用地增减挂钩指标。显然，地票的设计思路是与国家节约集约用地思路开始由总量扩张，逐步向盘活存量转变相吻合的。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

总体规划和土地整理复垦开发规划基础上，李市镇以村社为单位规划了农村集体建设用地复垦整理项目的规模和布局。其主要做法有：

⑴ 复垦项目立项及入库。农户自愿放弃宅基地，由本人向集体经济组织提出申请，在农业经济合作社及村民委员会审查后，由村民委员会向李市镇政府提出农村集体建设用地复垦项目立项申请；对于符合规划、资格审查合格、资料准备齐全的立项申请，由李市镇政府向区国土管理部门申报，在审查核实无误后，对申报项目进行登记，下发批准通过文件，并办理项目入库备案手续，确定土地整理机构（惠农土地开发整理有限责任公司，简称惠农公司）作为复垦项目承担单位，惠农公司负责以公开招标方式选择项目建设单位①。

⑵ 复垦项目建设及验收。惠农公司、李市镇政府、主管部门及村社共同承担农村建设用地复垦的具体实施工作。复垦前，由测绘机构或设计单位进行地块测量，以明确土地权属、利用现状，并确定项目实施方案；复垦中，由施工单位对房屋拆除、土地平整、田间道路、水利设施等组织施工；复垦后，按“初步验收-竣工验收-验收确认”的程序组织项目验收。首先，惠农公司组织相关单位对项目进行初步验收；其次，区国土管理部门组织项目竣工验收；最后，市国土管理部门组织项目的验收抽查，并确认复垦整理面积、新增耕地面积、新增耕地质量等级等事项。

⑶ 复垦耕地综合管理。国土管理部门及时对验收合格的复垦耕地进行土地变更调整和土地变更登记。复垦耕地的土地所有权仍归各农业经济合作社，经营管理权按复垦前权属分配划归到农户，而复垦协议中另有约定需调整土地经营管理权属的，依法办理变更登记。同时，李市镇政府与集体经济组织签订复垦地块管护利用责任书，明确耕地管护的职责和利用目标，完善耕地保护考核机制。对管护和培肥落实的复垦地块，经李市镇国土、农业部门初审并报区相关部门核查认可后，从耕地保护基金中按每年 200 元/亩标准拨付管护培肥经费，补助期限两年，两年后由集体经济组织落实管护责任。

⑷ 复垦置换指标调配使用。复垦项目置换出的建设用地指标，经重庆市国土管理部门审核通过并下发复垦置换指标凭证来予以确认生效。为与城乡建设总体规划和土地利用总体规划（以下简称“两规”）相衔接，区政府对复垦置换指标进行区内统筹调配及地票交易使用②。除地票外，由用地单位按照农村集体建设用地复垦成本申购置换指标，在符合规划的前提下，凭置换指标到区国土部门办理建设用地审批手续；地票交易获取的纯收益 80%支付给放弃宅基地的农户和集体经济组织，其余用于全区耕地保护和统筹农民社会养老保险。

⑸ 失地农户补偿补助。对于自愿放弃宅基地的农户：首先获得原房补偿，按照试验区现行征地拆迁的房屋基本补偿标准支付。其次是宅基地补助，一是按照 6000 元/亩的标准就复垦耕地面积（扣除原房占地面积）给予农户构、附着物补偿；二是按照 6600 元/亩的标准向集体经济组织支付所有权人收益。最后是住房补贴，对于在 2008 年底以前办理房地产权证的农户，其本人及父母、子女到城镇国有土地及巴渝新居购房或居住的，按每证给予标准为 3 万元的一次性住房补贴。同时，通过采取资金当期支付，尽量一次分配，直接进入农户账号等措施，确保农户的补偿补助全部到位。

⑹ 巴渝新居规划建设。巴渝新居作为农民积聚区，采取了政府主导、农户参与的模式修建，体现了规划合理、节能省地、清洁环保、配套完善、风貌突出等特点。一期工程占用复垦置换指标 9 亩，集中修建 32 户，每户建筑面积 128 平方米，另外单独配备了 40 平方米可用作猪圈、机动车房的附属房，并统一配置晒场及休闲园地。新居工程不仅实用，而且实惠。以申请获得新居的周姓农户为例，在自愿放弃宅基地后，获得的补偿补助共计 106950 元③，相当于新居每平方米补贴近 836 元。而新居工程的优惠价为 850 元/平方米，因此，在补足 14 元/平方米的差价后，他就拥有了这套水、电、气皆通的

①《关于进一步规范农村建设用地复垦工作的通知》（渝国土房管发〔2009〕778 号）规定，除以公开招投标方式确定项目施工的建设单位外，项目区土地使用权人三分之二以上有实施意愿并具备实施条件、项目单个片块田间道路和农田水利工程投资在 20 万元以下的，经区（县）级人民政府批准，可由项目承担单位或委托乡镇人民政府组织项目区土地使用权人实施，工程施工费通过公示后直接兑付给参与工程建设的项目区土地使用权人。但不得转包给项目区土地使用权人以外的个人，严禁违规转包给施工企业。

②按《关于实施集体建设用地复垦切实保护耕地全力推进城乡统筹的意见（试行）》（江津府发〔2010〕58 号）要求，目前区政府规定的复垦指标使用途径主要有：地票，农业企业配套生产、加工设施用地，中小企业创业基地用地、巴渝新居用地以及镇（街）使用奖励指标推进城镇建设用地等。

③农户有结构为“砖墙（条石）瓦盖”住宅 250 平方米，附属用地（包括院坝、堡坎、竹林、树林等）复垦耕地面积为 2.2 亩。故原房补偿为 63750 元（255 元/平方米×250 平方米），宅基地补助 13200 元（6000 元/亩×2.2 亩），一次性住房补贴 30000 元。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

新房。

(7) 地票流转交易。地票以市政府统一的基准地价在农村土地交易所(以下简称交易所)打包组合后进行公开交易。交易所对地票申让方的资格条件审查合格后,将待交易地票纳入信息库,并及时向社会公布;竞购方在交易所公开竞得地票后,在符合"两规"前提下,向政府提出征地建议;审核批准后,政府将拟征用的农用地转为城镇建设用地,并对该地块实行"招、拍、挂"公开出售,实现地票落地。据交易所公布信息,自 2008 年 12 月进行了第一场地票交易以来,截止到 2010 年 9 月,交易所共进行了 17 场地票交易,已交易地票 29720 亩,成交总金额 36.07 亿元,最高成交单价 20 万元/亩。

4 产生的主要实效

(1) 创新土地利用机制,改善土地收益分配方式。

第一,改进土地占补利用方式。试验区挂钩复垦置换做法是按照"先造地,后用地",而非其它增减挂钩试点"先用地,后造地"的方式,来实现城乡土地利用总体平衡。新模式在保证了耕地总量不减少,建设用地总量不增加的同时,对耕地的保护力度更大、保护效果更好。

第二,革新传统用地模式。在符合"两规"前提下,复垦置换指标一方面用于试验区的巴渝新居建设、基层阵地建设、农业企业加工生产等用地,另一方面以地票交易形式满足城市化建设用地需求。相比通过中央到地方层层分解下达城镇新增建设用地计划指标的传统模式,复垦置换指标的统筹调配使用,加强了农业现代化和新农村建设,积极稳妥地促进了城镇化、工业化。

第三,优化土地资源配置。地票作为农村集体建设用地使用权资本化探索,在交易所的公开流转交易,激活了固化的农村土地资源的经济效率和社会效益。有利于市场机制在土地资源优化配置中发挥基础性作用,有利于不同区域尤其是偏远地区的农村土地价值通过地票"空间转移"交易释放出更多的土地级差收益。

第四,改善土地收益分配方式。地票实现了农村建设用地使用权的直接入市交易,而不必像政府主导的征地模式,将集体土地转变为国有土地后,政府垄断控制了土地一级市场,忽略了农民农村对土地收益的初次分配公平的追求。地票为农村、农民公平地分享在城镇化、工业化进程中的土地级差收益提供了实现途径。

(2) 建立耕地保护新模式,提高土地生产力。

第一,农村集体建设用地复垦坚持以规划为前提,在实施过程中的测绘测量、施工布局采取对建设单位公开招标,并由政府、土地整理机构、村社、农民等共同组织进行。

第二,复垦耕地质量严格按照"初验-竣验-确认"的程序统一进行,复垦耕地在验收确认符合要求后,对于新增耕地面积,由区土地行政主管部门向重庆市土地行政主管部门申请核发相关土地指标凭证,审核合格后,由市土地行政主管部门统一核发农村集体建设用地复垦置换指标凭证。

第三,试验区及时对验收合格的复垦耕地进行土地权属的调整和登记,明确复垦耕地的权属管理,建立复垦耕地保护目标责任制和激励考核机制,设立耕地保护基金。

第四,在农用地分等定级的基础上,对建设占用耕地按其等级实行不同的标准,促进建设用地单位尽量不占或者少占耕地,尽量占用劣质耕地。

第五,试验区统一复垦整理的土地,在满足有效土层厚度不低于 40 厘米、砾石及瓦砾含量不超过 15%、耕地平均台面坡度不超过 15 度、园地不超过 25 度等质量要求下,实现了耕地相对集中连片,生产道路通达,排灌沟渠相连。

第六,落实复垦耕地的管护和培肥责任,引导农民集中成片种植,发挥复垦片区范围的规模效益。在提高土地生成能力的同时,逐步实现环境效益、经济效益、社会效益协调统一。

(3) 切实保障农民权益,拓宽农民增收渠道。

第一,实验区国土管理部门依据土地利用总体规划、城镇规划,编制增减挂钩专项规划,确定农村集体建设用地挂钩复垦项目的规模和布局,并经重庆市政府批准后实施;在符合实验区编制的土地专项规划基础上,李市镇以村社为单位具体规划了复垦置换项目的规模和布局;在重庆市国土管理部门对复垦置换项目的规划方案审核通过后,实验区严格按照批准的规划方案来实施工作。

第二,坚持以依法、自愿、有偿,公开、公平、公正为基础,以保护失地农户的占有、使用、收益等合法权益为原则,复垦置换项目立项的前提是:必须征得土地权利人同意,如果是村、社集体使用的农村建设用地复垦,应经本集体经济组织三分之二以上成员或者三分之二以上成员代表同意;如果是农民申请宅基地复垦,必须有其他稳定居所,有稳定

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

生活来源，并经所在集体经济组织同意。

第三，合理引导农民住宅建设，充分考虑耕地保护，遵循农村住房与自然环境的相融性、与基础设施的共享性、与农业种植生产相结合的发展性要求，逐步形成与现代农业发展、山地丘陵地形地貌条件和巴渝乡村文化特色相适应，集中和分散相结合的农村居民点用地格局。

第四，复垦置换指标交易时，对于符合要求的调配指标，按照农村建设用地复垦成本申购，用于当地的农业现代化及新农村建设；对于在交易所上市的地票，以统一的基准地价公开竞购，如果交易价格低于基准价格时，土地所有者有优先回购权。

第五，对于地票交易实现的土地增值收益，主要根据土地权益划分按不同比例在农民和农村集体经济组织间分配，确保农民成为土地流转收益的主要获得者。

第六，对于农村土地承包经营权流转带来的增值收益，全部归农户所有；而农村集体经济组织获得的土地增值收益，主要用于农民社会保险、耕地保护基金等方面。

第七，启动试验区农村土地流转合同纠纷仲裁委员会工作，建立仲裁委员会办公室及仲裁庭承担具体工作，处理农村土地承包及流转合同纠纷仲裁案件，实行“乡镇调解、区仲裁、法院判”的农村土地流转合同服务和农民合法权益维护的工作机制。

在农民权益受到保护条件下，也拓宽了农民增收渠道。第一，在项目复垦整理、巴渝新居建设过程中，促进了农民就业，增加了工资性收入。第二，在地票交易成功后，依据土地权属的划分，获得了土地级差增值收益。第三，通过对复垦耕地的科学规划，优化了农民的种养结构，提高了生产经营收入。第四，对于土地换保障，探索以实物形态的农村土地承包经营权，按其地理位置、土壤肥力、产出水平、流转期限等折算为货币形态的形式，建立农村社会养老保障基金；对于出租承包耕地的农民，将其承包经营权折价入股农业专业合作社，统一管理，收益按股权分红；凡年满 60 周岁的，参加新型农村合作医疗的自筹资金由专业合作社承担。第五，健全农业补贴等支农制度，统一复垦补助标准，对于自愿放弃宅基地的农户，可以获得原住房屋补偿、宅基地补助、新购住房补贴，用于本人及父母、子女到城镇国有土地及巴渝新居购房或居住。第六，通过城镇化、农业现代化及新农村建设，实现农民转移就业，提高农民职业技能和创收能力，引导农民向产业工人转变，淡化农民对土地的依赖程度，弱化农村土地社会保障功能的传统属性。第七，完善社会保障，依靠农业产业投入和公益性财政投入，建立和完善适合农民特点的多种形式的农村社会保障制度，逐步实现农民社会保障的城镇化；本着“土地流转出一点、政府出一点、企业出一点、个人出一点”原则，建立起“低起步、广覆盖”的农村社会养老保障制度；让社保收入逐渐成为农民增收机制中稳定的收入来源。

⑷ 激活农村土地资本价值，完善现代农业产业体系。

地票代表着抽象化土地实物价值，它的流转交易反映了农村集体建设用地使用权资本化过程。一方面，在城市化、工业化的积聚过程中，土地资本价值因用途变动而急剧增加，地票上市交易，实现了农村土地资源远距离、大范围地向城市流动，在提升了农村土地特别是偏远地区农村土地价值的同时，也解决了城镇化快速发展过程中受限于环境承载力、空间承载力不足，对建设用地的巨大需求力；另一方面，通过在交易所的公开拍卖，支付价格最高者竞得了地票，因此市场竞争机制不仅挖掘了农村土地作为稀缺性资源的最大价值，也合理地反映了土地供求市场变化。土地作为社会经济发展最基本的生产要素，一旦消除市场壁垒自由流动起来，必然加速资本、管理、技术、劳动力、金融、教育、卫生、保险等资源要素在城乡间双向流动，并引导产业有序转移。随着城乡资源要素的彼此渗透，相互作用，逐步完善了现代农业产业体系，促进农业生产经营向专业化、标准化、规模化、集约化方向发展；提高了农村基础设施建设和公共服务水平，增强社会主义新农村建设的外源“补血”及内源“造血”功能。

5 几点讨论

⑴ 确立农民复垦主体地位，确保复垦耕地质量。

农村集体建设用地尤其是宅基地的复垦置换是一项系统工程，运行程序复杂、涉及利益主体众多、社会影响面甚广。充分尊重农民意愿，重视农民献言献策，确立农民复垦主体地位，激励农民积极性和创造性，既是该项工程得以顺利实施和正常运行的现实要求，也是减少矛盾冲突、构建和谐社会的长远需要。在复垦置换项目的实施过程，尽管以招投标方式选择的建设单位具有较先进的工艺设

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

备和施工技术，但相对水土气候、地理地貌、风力风向等客观条件的把握，当地农民无疑有更多的来自农业生产第一线的经验。因此，如果在耕地复垦、田埂道路、灌溉设施的规划布局与施工方面能让农民真正成为复垦主体之一，而不仅仅是以用工方式让农民参与施工建设，复垦工程将会取得更好的功效。

另一方面，在复垦耕地、园地及林地的数量、质量验收过程中，仍然采取由政府及行政主管部门全盘负责的方法予以验收确认。一般而言，当地政府作为土地复垦验收的组织者和审批者，与复垦耕地的未来利用情况几乎没有直接关系，更多关注于如何将置换出的指标用于当地建设及地票交易后能换取的收益，较少关注复垦土地的质量。而对行政权力进行有效监督的机制缺乏或不足，也会诱导腐败的产生。当地政府可能与土地整理单位形成合谋，进行降低建设标准、虚报复垦耕地质量等违法违规行为。即使本届政府没有腐败行为，在面对整个社会日益升温的农村土地管理制度改革的大环境、面对传统的由上级政府分任务定指标的管理方式时，很难避免盲目推进土地复垦置换工作的冲动式做法。其结果不仅降低了复垦耕地数量、质量，也损害了农民的切身利益。因此，在土地复垦验收过程中将未来使用复垦土地的农民或农民代表以责任主体形式直接引入，提高农民的知情权和话语权，完善农民合法权益诉求机制，真正建立起一种关于利益冲突者的监督制约关系，将促进土地复垦整理工程以更加平稳、健康、有序的方式运行。

⑵ 分区域、差别化统筹调配使用复垦置换指标。

作为城乡统筹区试点，新产生复垦置换指标不属于国家下达的新增城镇建设用地计划指标范畴，地方政府有充分的决策权和使用权。为与现有国有土地管理制度衔接，重庆市政府对指标交易总量实行计划调控，即原则上每年度的复垦指标交易量不超过当年国家下达计划的 20%。目前，复垦置换指标产生后，其流转使用主要在于：一是经过当地政府的计划调配，直接用于区县、乡镇建设及农业现代化和新农村建设；二是以地票形式在交易所公开拍卖，增加城市建设用地指标供给，实现农村土地的级差收益来反哺“三农”。为保持复垦置换指标的使用两条线与试验区的土地管理制度改革初衷相一致，就需要因地制宜，即分区域、差别化来统筹调配使用复垦置换指标，加强对不同区域土地利用方向、结构、布局的调控和引导，在积极稳妥地推进城镇化同时，增强农业现代化及新农村建设。具体而言，对于都市城镇核心区（主城区），主要通过调配指标方式解决用地指标缺少问题；对于都市城郊农业区（环主城区），采取调配指标和地票使用相结合的方式；对于三峡生态保护区（渝东北区）、武陵山生态建设区（渝东南区）等发展相对落后、生态环境脆弱的区县，主要采取地票交易方式积累发展资金。

⑶ 完善地票制度设计、运行模式及监管机制。

地票作为一种用地指标，相比其它拿地模式，释放了地票竞得者的选地空间，但也可能导致企业持有地票却最终未能如愿拿地的尴尬局面，从而削弱企业购买地票的驱动力，阻碍地票交易的持续发展。重庆试验区也意识到了这些问题，并采取了相应的解决措施。一是明确地票可以在指定的商业银行进行贷款抵押的证券属性，二是规定主城区的部分经营性用地的出让以持有地票作为先决条件，而工业、公共设施等用地仍由国家下达计划指标。尽管政府实施的调控政策在一定程度上促进了地票交易市场的发育，但目前地票交易程序依然繁杂，地票抵押贷款的额度、范围仍不具体。在建设用地指标获取上，地票有偿取得与国家无偿分配的“双轨制”同时存在，也增加了腐败发生的可能性。

地票流转交易也带来了另外一个争论：是否放开地票二级交易市场。不可否认，放开二级市场后，对一级市场的成交量及成交价格会产生较大的影响。一方面，通过组织完善、服务良好的二级市场，将促进一级市场发行的地票更加快速有效地分配与流通，进一步显化地票资本价值，增加土地级差收益，增强对“三农”反哺力度；另一方面，二级市场上地票流转交易量与一级市场地票供应量是相互影响的。如果在没有理顺二者关系且缺少必要监控前提下，盲目放开二级市场，则可能会产生恶意炒作地票行为，乃至出现严重的地票泡沫。同时，二级市场带来的巨大利益以及由此引起的利益主体间博弈，有可能使得新的地票交易模式违背地票制度设计初衷。因此，如何处理好地票一级市场、二级市场以及与整个土地市场之间的内在关系，如何调控二级市场上地票的流向、流量、流速、流势，如何健全地票交易运行的监控机制，如何选择一个恰当的开放时机等等问题，值得进一步深入透彻研究。

虽然目前尚不具备放开二级交易市场条件，但可以对现有的地票交易程序进行适当改进。一是在

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地票组合打包方式上，建立一个考虑了地票的基准价格、权益分配、供求变化、市场行情等因素的客观标准，减少人为主观因素通过不同的打包方式来影响地票交易秩序；二是对地票权利进一步抽象化、虚拟化，使其运行更为方便；三是在完善地票已经具有的抵押证券性质外，进一步明确地票的转让、拆分、质押、赎回等操作方式；四是在地票使用范围上，扩大地票的内涵种类、功能定位、使用规模、适用范围；五是建立健全相应的激励约束机制，在地票交易中充分发挥市场机制的基础性作用的同时，加强政府的宏观调控职能。总之，地票模式作为深化农村土地改革发展的一次创新实践，也需要进一步完善地票的制度设计、运作模式、监管机制。

6 结语

本文以重庆城乡统筹实验区开展的农村集体土地流转实践为案例，着重分析了试验区在复垦置换项目立项及入库、复垦项目建设及验收、复垦耕地综合管理、置换指标调配使用、失地农户补偿补助、巴渝新居规划建设、地票流转交易等方面的主要做法，系统研究了这些实践所取得的效果及影响。表明试验区基于统筹城乡建设用地空间布局、统一城乡建设用地市场的角度，将复垦置换项目、土地综合整治、地票流转交易等土地管理制度改革政策和措施相结合，发挥项目整合、资本融合、复垦指标调节的综合优势，在促进农村集体土地节约集约利用、改进土地占补利用方式、建立耕地保护新模式、保障农民的合法权益、拓宽农民增收渠道、激活农村土地资本价值、优化城乡资源配置、积极稳妥推进城镇化、增强农业现代化和社会主义新农村建设等方面取得了一定的实效。最后，就确立农民复垦主体地位、确保复垦耕地质量，分区域、差别化统筹调配使用复垦置换指标，完善地票的制度设计、运行模式及监管机制等内容进行了分析探讨。

重庆地票作为农村集体建设用地使用权资本化的一次尝试，不仅拓展了农村集体土地改革发展的制度空间，也涉及了世俗观念改变、既得利益调整、体制机制运行方式演进的创新实践。尽管存在一些质疑和不同意见，但试验区对农村集体土地流转交易模式所进行的创新尝试及取得的实效是值得研究探讨的。同时，深化农村集体土地管理制度改革是事关“三农”发展、社会和谐稳定发展全局的大事，在实践工作中，要基于我国基本国情，尊重经济发展规律，积极稳妥地促进我国农村集体土地的渐进式改革。因此，试验区进行农村集体土地流转创新实践过程中，也需要进一步的优化与完善。

一是明晰农村集体土地权属权能划分，将集体土地的使用、收益等权利完整界定给农民、农村，发掘土地使用权自由流动、转移、交易的经济行为能力。

二是发展壮大新型农村集体经济组织，确保农民复垦主体地位，赋予农民充分的话语权，完善农民利益诉求机制，保障农民合法权益不受侵害。

三是建立健全耕地保护机制，加强增减挂钩试点的专项检查及农业用途监管。

四是完善地票交易制度设计、运作模式、监管体系，引导市场竞争机制、价格机制、供求机制、激励约束机制在土地资源配置中发挥基础性作用。

五是规范政府管理服务职能，制订并完善相应的政策文件、规章制度，做好宣传教育，让基层干部和群众及时准确掌握相关法律法规、政策文件精神。

六是培育完善中介服务机构，建立健全社会保障体系及金融服务体系，建立健全土地流转纠纷协调处理机制，坚持以人为本的原则，及时受理和调处流转纠纷，逐步构建城乡一体化新型土地交易市场。

参考文献：

[1] 傅鸿源，段力誌. 城乡统筹模式下三峡库区产业集群发展研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版)，2009，15(3)：1-5.

[2] 高圣平，刘守英. 集体建设用地进入市场：现实与法律困境[J]. 管理世界，2007(3)：62-72.

[3] 黄庆杰，王新. 农村集体建设用地流转的现状、问题与对策：以北京市为例[J]. 中国农村经济，2007(1)：58-64.

[4] 胡利玲. 农村集体建设用地流转的法律现状、问题与出路[J]. 湖南师范大学社会科学学报，2010(2)：15-17.

[5] 北京大学国家发展研究院综合课题组. 还权赋能——成都土地制度改革探索的调查研究[J]. 国际经济评论，2010(2)：54-92.

[6] 王文，洪亚敏，彭文英. 集体建设用地使用权流转收益形成及其分配研究[J]. 中国土地科学，2009，23(7)：20-23.

[7] 赵亚莉，吴群. 农村集体建设用地流转：政府失灵与制度障碍[J]. 经济体制改革，2010(2)：89-92.

[8] 王君，朱玉碧，郑财贵. 对城乡建设用地增减挂钩运作模式的探讨[J]. 农村经济，2007(8)：29-31.

[9] 邱继勤，邱道持，石永明. 城乡建设用地挂钩指标的市场配置[J]. 城市问题，2010(7)：65-69.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract ID：1672-6162(2011)02-0079-EA

Abstract：This paper firstly defines community-management-based informal finance in rural areas and then explores the role of rural informal finance at the community level. Through questionnaires and interviews, this paper analyzes the quantitative and qualitative changes of the number and amounts of loans in Z village from 2006 to 2009. It is found that in Z village farmers rely more on informal than on formal finance; community-management-based informal finance in rural areas has developed rapidly in Z village, and it has replaced private loans and become the leading pattern of informal finance. At the micro-level, community-management-based informal finance in rural areas shows its development potential in China's rural financial reform and should be the main supplier in rural finance.

Key Words：Rural Finance; Community Management; Informal Finance

(9) Study on Land Ticket Pattern and the Transfer System of Rural Collective Construction Lands: Taking Chongqing as an Example

DUAN Lizhi, FU Hongyuan ·86·

(College of Construction Management and Real Estate, Chongqing University, Chongqing, 400045, China)

Abstract ID：1672-6162(2011)02-0086-EA

Abstract：To explore deeply the reform of the transfer system of rural collective construction lands, the land ticket pattern is put forward innovatively in Chongqing city. Firstly, the investigation and analysis have been carried out about the reclamation of rural collective construction lands, the overall management of cultivated lands, the exchange of quota allocation, farmers' compensation and allowance, new residential area construction, and land ticket circulation and transaction. The results show that positive effects have been obtained such as the intensive use of rural lands, the improvement of patterns of connective lands use, the new mode of farmland protection, the activation of rural lands value, the two-way flow of urban-rural resources and elements, the protection of farmers' rights and interests, the increase of farmers' income, the promotion of urbanization, the speedup of agricultural modernization and new countryside construction, etc. Finally, such discussions as how to establish farmer's main status in land reclamation, how to integrate overall exchanged quota, how to improve the transaction process of land ticket have been given in this paper in order to provide China's rural collective lands reform with some instructive experience.

Key Words：Urban and Rural Integration; Land Ticket; Rural Collective Construction Lands; Chongqing

(10) The Impact of Labor Migration on Healthy Well-being of Elderly Left Behind in Rural China: Studies Based on Surveys in Inflow and Outflow Places

ZUO Dongmei[1,2], LI Shuzuo[1] ·93·

(1.School of Public Policy and Administration, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, 710049, China;
2.School of Management, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, 710049, China)

Abstract ID：1672-6162(2011)02-0093-EA

Abstract：The mass outflow of rural labor has not only accelerated the aging process in rural China but also has had far-reaching implications for the household-dominated care of the elderly in China. The present paper, based on the longitudinal data from a three-stage sample survey: "The wellbeing of the rural elderly in Anhui Province" conducted in Chaohu, and the data from a sample survey: "Rural-urban migrants in Shenzhen" conducted in Guangdong Province, studies the effects of the outflow of rural labor on the living conditions of the elderly in rural China. The study focuses on both the inflow and outflow regions of the rural population and emphasizes a gender perspective. It is found that the current elder care in rural China features the coexistence of tradition and change including the following. The outflow of the younger generation has brought dual effects on the well-being of the elderly remaining in rural areas. By working away from home, migrant children are able to provide their parents with better economic support but less care and emotional support. This also places additional burdens on their parents in terms of childcare and agricultural fieldwork, thus affecting their health and well-being. With the migrant children working in the cities, the traditional filial culture is ebbing while the daughters' ability to support their parents increases. The large-scale migration of rural population under long-term low fertility has altered the traditional mode of household elder care that relies on support from male children. The paper makes some suggestions for improving the well-being of rural elders in the face of continued rural-urban migration.

Key Words：Labor Migration; Gender; Family Elder Support; Elderly Left Behind in Rural China; Well-being

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net